

OPĆINSKI SUD U OSIJEKU

Predsjednica suda
Europska avenija 7
31000 Osijek

Predmet: Su-1717/2025

U vezi: Pp Prz-74/2025 (naredba za pretragu od 9. lipnja 2025.; arhivirano 10. srpnja 2025.)

Podnositelj:

Andrija Glavaš
OIB: 25041200286
Primorska 5
31000 Osijek
e-pošta: aglavas11@gmail.com
tel.: 098/969-5609

ZAHTJEV ZA DONOŠENJE RJEŠENJA – ŽURNO

(primarno: puni uvid/preslike; podredno: djelomični uvid uz redakcije i izdvajanje u posebni omot; in camera pregled predsjednice)

I. ČINJENICE I KRONOLOGIJA

1. Spis Pp Prz-74/2025 odnosi se na Naredbu za pretragu moga doma i drugih prostora od 9. lipnja 2025., izdanu na zahtjev PU OBŽ. Naredba (kopija u prilogu) u toč. II nalaže policiji postupanje po ZKP 247-260 i dostavu zapisnika sudu u roku 3 dana.
2. Prema e-Predmetu, spis sadrži: „Zahtjev za pretrage” (9.6.2025.), „Naredbu” (9.6.2025.) i „Izvješće o izvršenim intervencijama” (11.6.2025.), te je arhiviran 10.7.2025.
3. Dana 25.8.2025. podnio sam zahtjev za uvid/preslike, 29.8.2025. požurnicu, a od 1. do 5.9.2025. Žurnu predstavku, Ponovljeni zahtjev i Podsjetnik – dopunu s izričitim traženjem da se odluči formalnim rješenjem. Dana 5.9.2025. zaprimio sam e-mail Ureda predsjednice da je predsjednica ‘suglasna’ s dopisom sutkinje, no rješenje nije doneseno.

II. PRAVNA OSNOVA (sažeto)

- **PZ čl. 150 st. 1–4:** uvid i preslikavanje osobama s opravdanim interesom; po dovršetku/arhiviranju odlučuje predsjednik suda; o (djelomičnoj) uskrati sastavlja se službena bilješka koja se prilaže spisu.

- **PZ čl. 159 st. 5:** na hitne radnje primjenjuju se ZKP pravila.
- **ZKP čl. 183 i 206.f:** uvid uz zaštitne mjere (anonimizacija, posebni omot, upozorenje o čuvanju tajnosti); tajnost izvida nije apsolutna prema adresatu već provedene mjere.
- **ZKP čl. 184 st. 5:** pravo okrivljenika/adresata na uvid barem u zapisnik o hitnoj radnji najkasnije u roku 30 dana od provođenja (u ovom predmetu rok je protekao 9.7.2025.).
- **Sudski poslovnik čl. 44 st. 2:** predsjednik suda odlučuje o uvidu nakon dovršetka predmeta.

III. ZAHTJEVI

1. **Primarni – PUNI uvid:** nakon *in camera* pregleda molim RJEŠENJE kojim se odobrava uvid i preslike sljedećih akata ('jezgra'):
 - a) obrazloženi zahtjev PU OBŽ (KLASA: NK-214-05/25-01/1155; URBROJ: 511-07-11-25-2) s priložima u dijelu nužnom za razumijevanje vjerojatnog razloga i razmjernosti,
 - b) obrazloženo izdavanje Naredbe Pp Prz-74/2025-2,
 - c) zapisnik o pretrazi i svi prilozi (potvrde o privremenom oduzimanju s inventarnim/plombnim brojevima, foto-elaborat u izvornom digitalnom obliku ako je u spisu, popis prisutnih službenika, kronologija izvršenja).
2. **Podredno – DJELOMIČNI uvid:** ako postoji osjetljiv sadržaj, molim djelomični uvid uz redakciju osobnih/operativnih podataka, izdvajanje u posebni omot, nadzirani uvid uz upozorenje o tajnosti i izdavanje anonimiziranih preslika.
3. Molim da rješenje sadrži izreku, kratko obrazloženje i pouku o pravnom lijeku. U slučaju (djelomične) uskrate, tražim taksativno navođenje uskraćenih dijelova, pravne osnove i sastavljanje službene bilješke koja se prilaže spisu.
4. **Organizacija uvida:** molim žurno dearchiviranje i termin; odobrenje fotografiranja vlastitim uređajem ili, alternativno, izdavanje ovjerenih ili e-ovjerenih preslika (PDF).

IV. ROK I NAJAVA NADZORA

S obzirom na zakonske rokove i pripremu obrambenih podnesaka u kaznenom predmetu, molim donošenje rješenja i određivanje termina uvida u roku od 3 (tri) radna dana od primitka ovog zahtjeva. Ako rješenje ne bude doneseno u navedenom roku, bez odgode ću podnijeti pritužbu sudskoj upravi (nadležnoj višoj instanci) i Ministarstvu pravosuđa i uprave radi provedbe nadzora zakonitosti i urednosti postupanja te donošenja odluke.

V. PRILOZI

1. Naredba Pp Prz-74/2025-2 od 9.6.2025. (Pretres.pdf)
2. Ispis e-Predmeta Pp Prz-74/2025 (status i pismena)
3. Zahtjev (25.8.2025.), Požurnica (29.8.2025.), Žurna predstavka (1.9.2025.), Ponovljeni zahtjev (4.9.2025.), Podsjetnik – dopuna (5.9.2025.)
4. E-mail Ureda predsjednice suda od 5.9.2025. (potvrda 'suglasnosti' bez rješenja)
5. Izjava o čuvanju tajnosti (potpisana)

U Osijeku, 09.09.2025.

Andrija Glavaš
(OIB: 25041200286)